

1501877-73.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141042/2022 - 01º D.P. CUBATÃO, 25156937 - 01º D.P.

CUBATÃO, 2141042 - 01º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL SANTOS DA CRUZ

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Pinati da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501877-73.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501877-73.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141042/2022 - 01º D.P. CUBATÃO, 25156937 - 01º D.P.

CUBATÃO, 2141042 - 01º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMUEL SANTOS DA CRUZ

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Pinati da Silva

Vistos,

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia nos seguintes termos: "Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de maio de 2022, por volta das 10h, na Avenida Principal, Área Rural, nesta cidade e comarca de Cubatão, SAMUEL SANTOS DA CRUZ, qualificado às fls. 14/15, trazia consigo, para fins de tráfico, 101 "ependorfs" contendo cocaína, pesando 1,26 gramas, 47 porções de cocaína, na forma de "crack", pesando 0,3 gramas, bem como 30 porções de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 0,6 gramas entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme auto de constatação preliminar de fls. 04/08 e auto de constatação preliminar de fls. 09/10, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar" [fls. 71]. Notificado e citado, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 [fls. 113], o réu,

por intermédio de defensor nomeado, apresentou resposta [fls. 117/118].

A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022 [fls. 122/123].

Designada audiência, na qual foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu, com registro em mídia digital.

Em memoriais finais, o Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça acusatória, discorrendo sobre a dosimetria.

Por sua vez, em seus memoriais, a Defesa do réu pleiteou sua absolvição, sustentando não existir prova suficiente para a condenação [CPP, art. 386, VII] e, em caso de condenação, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Processo em ordem, com a presença das condições da ação e observância das formalidades legais, sem nulidades a sanar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência [fls. 04/06], pelo auto de exibição e apreensão [fls. 07/08], pelo auto de constatação preliminar [fls. 09/10], pelo laudo de exame químico toxicológico [fls. 95/97], pelo laudo pericial [fls. 89/94], além da prova oral produzida em juízo.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelos depoimentos de testemunhas.

A tese defensiva, como se verá, está isolada nos autos.

Christian Beltrame de Souza, investigador de polícia, disse ter integrado diligência policial e realizado a abordagem do réu antecedida de breve observação do local, oportunidade em que constatou o réu na posse da sacola contendo entorpecentes. A sacola estava próxima do acusado.

Em igual sentido o depoimento de Crhistiane Martiniano de Souza, policial civil, ressaltando ser o local ponto de tráfico e que flagraram um rapaz se aproximando do réu seguido de troca, aparentemente dinheiro por entorpecente. Permaneceu em silêncio durante a abordagem policial. O usuário não foi revistado, pois estavam de olho no réu que estava em posse da sacola preta.

Interrogado em juízo o réu negou os fatos. Estava no local, porque usuário desejando comprar droga para consumo pessoal. Negou posse de sacola. Havia dois traficantes no local que se evadiram quando da aproximação policial. Permaneceu parado, porque “quem não deve não teme”. Afirmou não conhecer os policiais que realizaram sua abordagem.

Essa é a prova oral constante dos autos.

Consigne-se que os inquiridos expuseram satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos são dignos de credibilidade, não se percebendo qualquer tentativa de falsear a verdade, porque convincentes e provenientes de pessoas cuja idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de possuíam interesse em prejudicar o acusado, a quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa incriminação.

Interrogado em Juízo, o réu negou a veracidade da imputação. Na fase policial permaneceu em silêncio [fls. 14/15].

A negativa inconsistente não infirma a versão das demais testemunhas, tornando imperiosa a responsabilidade criminal do réu, anotando-se que os policiais corroboraram em juízo a dinâmica dos fatos constante da denúncia, ressaltando em juízo prévia observação do contexto fático, sendo possível verificar efetiva prática da mercancia ilícita antes da abordagem.

Destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. Aliás, os atos funcionais do servidor público são presumidos verdadeiros [CF, art. 37].

Assim, não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, “[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” [STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996]. Por oportuno, confira-se: “Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública”. [TJSP, Ap. n. 0000604-19.2016.8.26.0545, rel. Des. Herman Herschander, j. 07.12.2017]

A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade própria e prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.

No mais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal [CPP, art. 155].

Desse modo, o fato alegado pelo réu [condição de usuário desejando adquirir entorpecente de traficantes que se evadiram], sem repercussão em elemento de prova objetivo ou subjetivo, não gera dúvida objetiva razoável em seu favor.

Induvidosa a apreensão, em poder do réu, da sacola com entorpecentes e dinheiro descrita na denúncia.

Assim sendo, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção da destinação mercantil da droga apreendida e da autoria do crime: [a] a quantidade e modo de acondicionamento dos entorpecentes; [b] o dinheiro apreendido; [d] local conhecido ponto de tráfico na Comarca; [e] a narrativa dos policiais civis, especialmente campana breve.

Inviável, pois, acolher-se a pretensão absolutória ou desclassificatória, ressaltando-se, ainda, que eventual condição de usuária não exclui a de traficante.

No mais, o réu foi flagrado comercializando drogas no momento da abordagem policial.

Assim, pois, é de se reconhecer que o réu trazia consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006.

Passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, segundo o sistema trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, atentando-se às circunstâncias legais, notadamente aquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A diversidade e relevante quantidade da substância entorpecente impõem maior reprimenda [101 “eppendorfs” contendo cocaína, pesando 1,26 gramas, 47 porções de cocaína, na forma de “crack”, pesando 0,3 gramas, bem como 30 porções de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha].

No mais, na forma do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, que não se aplica à hipótese, não impõem o agravamento superior da pena base.

Pena base agravada em um sexto.

Em segunda fase, verifica-se presente a circunstância agravante da reincidência específica [processo n. 1500170-02.2021.8.26.0570, fls. 33; ano anterior ao dos fatos], prevista no art. 61, I, do Código Penal, inexistindo circunstância atenuante a ser valorada. Assim, a pena intermediária deve ser fixada, com o acréscimo de um quinto.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

A reincidência, por si, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A pena definitiva é de 7 anos de reclusão, com 699 dias-multa.

Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 [um trinta avos] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [CP, art. 49], que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna.

A fixação do regime inicial de pena deve observar os critérios da natureza, quantidade da pena aplicada, reincidência, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que também se aplica ao crime de tráfico [cf. STF - HC n. 111840, rel. Min. Dias Toffoli]. Segundo Leciona Cezar Roberto Bitencourt, "quando aqueles três fatores (art. 33, caput, combinado com o seu § 2º e alíneas) não determinarem a obrigatoriedade de certo regime, então os elementos do art. 59 é que orientarão qual o regime que deverá ser aplicado, como o mais adequado (necessário e suficiente) para aquele caso concreto e para aquele apenado (art. 33, § 3º, do CP)" [Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 450].

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, na forma do disposto no art. 33, caput, e seu § 2º, alínea b c/c § 3º, do Código Penal, especialmente em razão da diversidade da droga [Lei n. 11.343/2006, art. 42] e reincidência.

A detração penal [desconto do tempo de prisão provisória] para fins de abrandamento do regime prisional inicial [CPP, art. 387, §2º] é descabida na hipótese por ausência do requisito objetivo.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [CP, art. 44, I e III] e a suspensão condicional da pena [CP, art. 77, caput e II], especialmente à vista da vedação prevista no do art. 44, caput, da Lei 11.343/06 [cf. REsp n. 1358147, rel. Min. Marilza Maynard, j. 18.4.2013].

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO SAMUEL SANTOS DA CRUZ, qualificado anteriormente, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com 699 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Atentando-se aos critérios de proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal e dispensado o exame do fumus commissi delicti [existência do crime e indícios suficientes de autoria, na forma do art. 312, in fine, do Código de Processo Penal] pela fundamentação supra, afigura-se presente o periculum libertatis, porque, dada a dinâmica desenvolvida para o exercício da traficância, é de ser mantida prisão cautelar, mormente considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, para, ao final, ser condenado à prática de crime equiparado a hediondo, cujo cumprimento se iniciará no regime fechado e estava traficando droga altamente viciante [cocaína também em porções de crack], cujos efeitos deletérios são por todos conhecidos, tudo a revelar que a liberdade do réu colocará em risco a ordem pública [CPP, art. 312], revelando-se insuficiente sua substituição por medida cautelar diversa [CPP, art. 282, §6º], recomendando-o na prisão onde se encontra.

Inaplicável à hipótese a fixação do valor mínimo para reparação de danos [CPP, art. 387, IV] por se tratar de crime vago.

Diante da prova no sentido de que o réu estava realizando a mercancia da droga, resta indiscutível que o dinheiro e os bens apreendidos eram provenientes do tráfico ou preordenados a sua prática. Nessa situação, com fundamento no artigo 63 da Lei 11.343/2006, viável o perdimento dos bens apreendidos em poder dele [fls. 12/13].

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Fixo os honorários advocatícios ao patrono do réu, nos termos do Convênio PGE/OAB, no máximo legal previsto na tabela, liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do Código de Processo penal, ressaltando-se, como já se decidiu: "Ainda que os apelantes estejam assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim e se conceder ou não a isenção reclamada (...)" [STJ, REsp 1416725/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29.06.2015].

P.I.C.

Cubatão, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA